惠州大亚湾开发区管委会应急管理局政府信息公开

索引号：	1144130055730313XH/2020-00134	分类：	
发布机构：	惠州市安全生产监督管理局大亚湾经济技术开发区分局	成文日期：	2020-05-14
名称：	大亚湾开发区西区街道惠州市明智兴实业有限公司“3·10”事故调查报告		
文号：		发布日期：	2020-07-14
主题词：			

亚湾开发区西区街道惠州市明智兴实业有限公司“3•10”事故调查报告

发布日期：2020-07-14 浏览次数：441

亚湾开发区西区街道惠州市明智兴实业

限公司“3·10”事故调查报告

2020年3月10日15时左右，大亚湾西区街道惠州市明智兴实业有限公司发生一起车辆伤害事故，成一人死亡。

根据国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令493号）的有关规定，区管委会于3月3日成立了大亚湾开发区西区街道惠州市明智兴实业有限公司“3·10”事故调查组。由区安委办副主任、安监分局副局长杜海斌同志任组长，由区纪委监察机关、群团工作部、公安局、安监分局、人社局、西区街道办等部门人员组成，并聘请有关专家参与。

调查组严格按照《生产安全事故报告和调查处理条例》的规定，和生产安全事故“四不放过”“科严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则组织调查。事故调查小组经对事故现场勘察、检测鉴和综合分析、调阅相关档案材料、询问笔录、专家论证等多种方式，现已查明事故经过和原因，认了事故性质，提出了对相关责任单位和人员的处理意见和防范措施。现将有关情况报告如下：

调查组认定，大亚湾开发区西区街道惠州市明智兴实业有限公司“3·10”事故是一起一般生产安全壬事故。

本情况

业基本情况

企业名称：惠州市明智兴实业有限公司（下称：明智兴公司）；

营业执照统一社会信用代码：91441300588268568E；

地址：惠州大亚湾西区264号美迪工业园；

法定代表人：陈明智；

成立日期：2011年12月20日；

营业期限：长期；

经营范围：五金制品、汽车配件、电动车、机器设备、运动器材制造及销售。（以上法律法规、务院决定规定登记前须审批的项目除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活）

文车辆情况

涉事车辆是车牌号为粤BD91172号的轻型厢式货车，车辆品牌为东风牌EQ5045XXYTBEV3，车颁色为白色。机动车登记所有人：深圳市鑫能物流有限公司；该车注册日期：2017年12月24日；发日期：2017年12月24日；发证机关：广东省深圳市公安局交通警察支队，检验有效期至2020年12号牌及行驶证真实有效。

明智兴公司于2019年8月8日与深圳市鑫能物流有限公司签订《新能源汽车租赁合同》，涉事车辆BD91172号的轻型厢式货车由明智兴公司租赁使用，车辆的维修保养、车辆管理等由明智兴公司负

史员情况

李梁俊，男，汉族，1994年11月17日出生，系粤BD91172号轻型厢式货车驾驶员。持有准驾车C1驾驶证，档案编号为：450760509771。发证机关：桂N，初次领证日期：2015年12月14日，有效

上2021年12月14日。

明智兴公司于2016年9月20日与李梁俊签订《劳动合同》，聘任李梁俊为该公司的冲压工。2019月7日，经公司同意李梁俊转岗为该公司司机职位。

（四）死者的基本情况

死者：陈丽芳，女，汉族，1965年09月29日出生，明智兴公司副总经理。

二、现场勘察情况

（一）事故路段道路情况

事故现场位于惠州市大亚湾西区龙盛二路明智兴厂内，路面性质为混凝土路面，路面平坦，视良好。

（二）现场勘查、检验鉴定情况

1.现场有肇事车粤BD91172号轻型厢式货车，事故发生时天气为晴，路面干燥。事故现场选取厂内仓库门为基准点，以基准点往西方向边缘线为基准线。肇事车辆粤BD91172号轻型厢式货车头朝尾朝西，停靠在道路中间位置，右前轮距离基准线、基准点的距离分别为2.7米、44.1米，右后轮距基准线、基准点的距离分别为2.6米、47.3米，该车尾部有车厢尾部灰尘与人体刮擦的痕迹。该车车无装载货物。

2.现场有一中年女性尸体，头朝西，脚朝东，正面躺卧在地上，尸体长度为1.57米，死者头部受现场有血迹，面积为0.7*0.4米。

3.经委托广东华标痕迹司法鉴定所鉴定对粤BD91172号轻型厢式货车的转向系、制动系、照明和号装置、行驶系的安全技术状况进行检验鉴定。鉴定意见为粤BD91172号轻型厢式货车的转向系、动系、照明和信号装置、行驶系未检见安全隐患。

对粤BD91172号轻型厢式货车的碰撞痕迹进行检验鉴定。鉴定意见为粤BD91172号轻型厢式货车身正后部右下角的损伤符合与表面光滑的软性客体（类着装人体等）发生过碰刮所形成的特征。粤91172号轻型厢式货车车底面后部右边及前部右边的损伤符合在倒车状态下辗扎软性客体（类着装体等）所形成的特征。

（三）区公安局认定的死亡原因

惠州大亚湾经济技术开发区公安局刑事侦查大队三中队开具的《居民死亡医学证明（推断）书》定的死亡原因为：特重度颅脑损伤。

三、事故经过、应急救援和善后处置情况

（一）事故经过

2020年3月10日14时30分，司机李梁俊到停在仓库门口发货区里的粤BD91172号轻型厢式货车上合杂物，当时李梁俊看到陈丽芳从仓库门口出来，边打电话边向办公室的方向走。李梁俊没有在意卖在车上收拾杂物，收拾完后启动车子准备挪到空旷的地方，李梁俊看了后视镜，未发现有人就开到车，然后感觉车右后轮跳了一下，李梁俊以为是地上有石头继续倒车，倒了大概四、五米的距离从车头看到一个人的脚，李梁俊立即停车。下车看到陈丽芳趴在地上，面部朝下，口鼻流血。李梁俊随即拨打了120和110。当时在仓库里的工人张晓俊听到声响走了出来，李梁俊就叫张晓俊叫人过来亡救人，张晓俊就跑到车间叫来了生产经理杨心郡。14时45分，杨心郡到达事故现场，询问李梁俊没有拨打120和110，得到李梁俊肯定的回复后，在场人员一起把陈丽芳的身体翻转过来平放在地上寺120到来救援。杨心郡于14时46分拨打了老板陈明智的电话，告知其工厂发生了事故。

15时06分左右，120救护车到达现场，陈丽芳经医护人员进行急救后宣告无效死亡。

（二）企业先期救援处置情况

李梁俊下车看到陈丽芳趴在地上，面部朝下，口鼻流血。随即拨打了120和110。李梁俊就叫张俊叫人过来帮忙救人，张晓俊就跑到车间叫来了生产经理杨心郡。14时45分，杨心郡到达事故现 询问李梁俊有没有拨打120和110，得到李梁俊肯定的回复后，在场人员一起把陈丽芳的身体翻转来平放在地上等待120到来救援。15时06分左右，120救护车到达现场，陈丽芳经医护人员进行急救宣告无效死亡。

（三）政府部门应急处置情况

3月11日14:20，区公安局新西派出所民警报告：3月10日下午15时左右，肇事司机李梁俊在西区智兴厂区内驾驶一台轻型厢式货车，倒车时不慎撞倒位于车尾的同事陈丽芳，并从其身上轧过，造东丽芳当场死亡。事发后，区交警大队第一时间赶赴现场调查处置。接报后，区总值班室立即通知公安、安监、西区街道办等单位赶赴现场处置，并向区相关领导报告。

（四）应急处置评估

经评估，此次事故在大亚湾区内信息报送渠道通畅，信息流转及时。各部门反应迅速、响应及处置有效。

(五)善后情况

前，事故单位已同陈丽芳的家人达成赔偿协议，善后工作已处理完毕。

（六）事故直接经济损失

事故造成1人死亡，直接经济损失人民币80万元。

四、事故原因

（一）事故直接原因

肇事司机李梁俊道路安全意识淡薄[1]，驾驶粤BD91172号轻型厢式货车未按规定[2]倒车且未注意后方情况避让行人，货车撞倒陈丽芳后车轮碾压致其死亡是本次事故的直接原因。

（二）间接原因

1.明智兴公司未严格落实企业安全生产主体责任，未按规定制定安全生产责任制[3]；未按规定[4]对岗员工开展安全教育再培训；未按规定[5]和培训计划对员工开展安全培训教育；未按规定[6]检查本单位的安全生产状态，及时排查生产安全事故隐患；未按规定[7]设置人车分流和相关道路安全警示标志

2.明智兴公司相关管理人员履职不到位。总经理姜明洲未建立本单位安全生产责任制[9]，督促执行本单位《培训制度》《安全检查制度》工作不到位[10]；行政部兼管理部经理张宏军未按规定[11]组织本单位安全教育培训，未按规定对本单位安全生产状态进行检查，及时排查生产安全事故隐患，未按规定设置人车分流和相关道路安全警示标志。

五、事故的性质

经调查认定，该起事故属一般生产安全责任事故。

六、事故责任单位、责任人的认定及处理建议

为吸取事故教训，教育和惩罚事故责任单位和责任人员，根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规，事故调查组对责任单位、责任人作出如下认定和处理建议：

责任单位的认定和处理建议

1.明智兴公司未严格落实企业安全生产主体责任，未按规定制定安全生产责任制；未按规定对转岗员工开展安全教育再培训；未按规定和培训计划对员工开展安全培训教育；未按规定检查本单位的安全生产状态，及时排查生产安全事故隐患；未按规定设置人车分流和相关道路安全警示标志；对事故的发生负有责任，建议由惠州市安全生产监督管理局大亚湾经济技术开发区分局按程序报请惠州市应急管理局对该公司依法[12]进行行政处罚。

（二）对责任个人的责任认定和处理建议

1.李梁俊，男，26岁，明智兴公司驾驶员，安全意识淡薄，驾驶粤BD91172号轻型厢式货车未按规定倒车且未注意后方情况避让行人，货车撞倒陈丽芳后车轮碾压致其死亡，对此次事故的发生负有直接责任，涉嫌重大责任事故罪[13]，线索移交公安部门侦查。

2.姜明洲，男，47岁，明智兴公司总经理，未建立本单位安全生产责任制；督促执行本单位《培训制度》《安全检查制度》工作不到位；对事故的发生负有主要领导责任，建议由惠州市安全生产监督管理局大亚湾经济技术开发区分局按程序报请惠州市应急管理局对其依法[14]进行行政处罚。

3.张宏军，男，40岁，明智兴公司行政部兼管理部经理，

安规定组织本单位安全教育培训；未按规定对本单位安全生产状态进行检查，及时排查生产安全事急患；未按规定设置人车分流和相关道路安全警示标志；建议由明智兴公司依据其内部管理规定进处理。

七、事故防范措施及建议

本次事故反映了员工的道路安全意识淡薄，企业的安全管理工作不到位，为了着力强化企业安生产主体责任，倒逼企业切实履行主体责任，严防事故发生，针对此类问题建议如下：

明智兴公司**一是**要严格落实企业安全生产主体责任，建立健全本单位安全生产责任制。**二是**要格落实本单位的《培训制度》，对转岗员工要落实安全培训再教育。**三是**要严格落实本单位的《安全查制度》，按规定检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患。**四是**要加强管控，对厂内部道路进行合理的规划，厂区内道路要实行人车分流，设置道路安全警示标志。**五是**加强对员工安全教育培训，提高安全意识，遵守操作规程，自觉确认车作业环境安全条件。